

A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS. SECCION IV

DON FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ-BATLLORI LAFFITTE, Administrador Concursal de la entidad **LUCHY PLAYABLANCA, S.L.U.**, en liquidación, según consta acreditado en el **recurso de apelación rollo nº 3304/2025**, dimanante del concurso ordinario número 36/2012, seguido ante la Plaza Nº 1 del Tribunal de Instancia (Sección Mercantil), ante la Sala, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**

Que, dentro del plazo conferido, formulo **OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la representación procesal de la entidad LUCHY PLAYA BLANCA, S.L., contra el auto de fecha 11 de noviembre de 2025, con fundamento en los siguientes

MOTIVOS

PREVIO I.- Antes de entrar en el fondo del asunto, se considera necesario poner de manifiesto que la peculiar redacción dada al recurso (innecesariamente extensa, repetitiva y llena de divagaciones jurídicas abstractas que, por momentos, parecen generadas por inteligencia artificial), dificulta seguir un hilo argumental claro y obliga a esta parte a diferenciar lo que realmente parece que constituye los fundamentos de la apelación de lo que es retórica vacía.

Por ello y para facilitar a la labor de la Sala, se irá directamente “al grano”, respondiendo únicamente aquellas cuestiones de relevancia fáctica y jurídica que merecen ser contestadas, y dejando de lado todo aquello que, por su forma, por su falta de concreción, o por ausencia de prueba, solo contribuye a extender el contenido del recurso de manera artificiosa.

PREVIO II.- Del presumible interés de la concursada en obtener la separación de la AC.-

El órgano “a quo” ya advirtió con claridad, en el Fundamento de Derecho Cuarto del auto de fecha 11 de noviembre de 2025, cuál era el verdadero trasfondo de la solicitud de separación:

"En este caso, en la solicitud de separación subyace un interés particular de la concursada y de su socio único más que una legítima queja de los

acreedores que hayan visto sus derechos de cobro menoscabados o vulnerados por una mala actuación de la administración concursal.

No consta en este caso ninguna alegación efectuada por los acreedores personados ante la solicitud de separación formulada por la recurrente, que podrían haberse adherido a la misma o haber invocado otros motivos de separación."

A ese dato objetivo, expresamente apreciado por SSª, debe añadirse otro igualmente relevante: según se informó en el 15.º informe trimestral de las operaciones de liquidación, de fecha 25 de abril de 2022, **LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD CONCURSADA CONCLUYERON HACE MÁS DE CUATRO AÑOS.**

Desde entonces, la conclusión del concurso depende únicamente del resultado del recurso de apelación interpuesto por la concursada, y por otras personas afectadas por la calificación, contra la sentencia del órgano "a quo" de fecha 28 de septiembre de 2023, que declaró el concurso culpable y condenó a don Gil Marer, administrador único de Luchy Playa Blanca, S.L. y de Aweswell, Ltd., al pago de la cantidad de ***"3.032.010,34 €, más el interés legal incrementado en dos puntos devengado por esta suma desde la fecha de la presente sentencia"***.

A partir de ambos hechos objetivos, procede examinar la verdadera razón por la que don Gil Marer, a través de la entidad concursada y de Aweswell Ltd., pretende, en una fase final de un procedimiento incoado en **2012** la separación de esta Administración Concursal, pues en la actualidad no existe masa pendiente de liquidar, no existen acciones de reintegración ni acciones contra terceros que deban ejercitarse en interés de la masa y no existe tesorería con la que satisfacer los créditos concursales que no pudieron ser abonados con el resultado obtenido de la enajenación de los activos de la deudora.

La respuesta solo puede encontrarse en la evidente dificultad del señor Marer para aceptar el desarrollo y resultado del procedimiento concursal de Luchy Playa Blanca, S.L.U. Dicho procedimiento desembocó en la apertura de oficio de la fase de liquidación, tras no ser aprobada por los acreedores la propuesta de convenio presentada por la propia concursada, y culminó con la enajenación de los activos de la entidad conforme al Plan de Liquidación aprobado por el Juzgado (ratificado sustancialmente por la Audiencia Provincial mediante auto de fecha 23 de julio de 2019, rollo núm. 1094/2018) y en los mismos términos autorizados por el órgano "a quo" mediante auto de fecha 18 de mayo de 2021.

Desde esa perspectiva, la conducta mantenida por el señor Gil Marer a lo largo del concurso, a través de las entidades que representa, ha sido la de intentar “torpedear” la tramitación del procedimiento para evitar la realización de la masa activa, mediante un obsesivo cuestionamiento de todas aquellas actuaciones y resoluciones que no se han ajustado a sus intereses, hasta el punto de construir un relato delirante de supuestas connivencias delictivas entre esta Administración Concursal, la mercantil Construcciones Acosta Matos, S.A. (entidad adjudicataria de los bienes de la concursada), la Fiscalía y el propio juez del concurso.

Así, el señor Marer ha desplegado y despliega una incesante actividad difamatoria en redes sociales, y mediante la presentación de sistemáticas e infructuosas denuncias en Fiscalía (española y alemana), Audiencia Nacional, CNMV, Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Policía Nacional, Guardia Civil, CGPJ, AEAT, Gobierno de Canarias, ICALPA, Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo de Lanzarote, Colegio de Arquitectos, despachos internacionales Grant Thornton, RSM, y PwC. De esa actividad da cuenta tanto en sus publicaciones en la red social LinkedIn como en la página web <https://sbu001monterecco.github.io/por-derecho/es/>, cuyo contenido utiliza, como se ha dicho, para formular absurdas insinuaciones sobre “*un plan común o coordinación personal*” entre esta Administración Concursal, la mercantil Construcciones Acosta Matos, S.A., la Fiscalía y el propio juez del concurso. Como muestra de ello, se insertan, entre otras muchas, las siguientes capturas de pantalla:

ACUSACIÓN PENAL DIRECTA DE GIL MARER - CINCO + AC + JUEZ

Acusación penal rectora: cinco actores + habilitación concursal y judicial

Cinco administradores en la sombra alegados y una habilitación institucional activa. La alegación exige reconstruir autoridad, función, conocimiento, beneficio y causalidad antes de tratar el resultado como jurídicamente estable.

Gil atribuye al administrador concursal correos, reuniones, peticiones, autorizaciones, decisiones, implementación, adopción y ratificación, además de omisiones; y al Magistrado-Juez D. Alberto López Villarrubia resoluciones, negativas, cierres, demoras y omisiones que habrían preservado el mecanismo y saboteado o frustrado una salida desarrollada y respaldada por financiación. Es una acusación penal directa, no una condena ni un hecho penal declarado.

No probado todavía

- La identidad oficial individual del fiscal de la vista, su acceso personal a 918/2021 y su posición oral exacta; la identificación testimonial de Gil no sustituye esos registros.
- Un plan común o coordinación personal entre el AC, miembros de Fiscalía, el juez y personas del perímetro Acosta Matos.
- Falsedad consciente global del informe del AC o del dictamen fiscal, fuera de contradicciones vinculadas a documentos y conocimiento concretos.
- Dolo, prevaricación, corrupción, represalia o móvil criminal individual.
- El nexo causal completo entre cada acto u omisión, cada decisión, el daño alegado y un beneficio privado específico.

Publicación de Gil Marer



Gil Marer

3 días · Editado



CINCO ACTORES. UN HOTEL. UNA SECUENCIA PENAL-ECONÓMICA.

Francisco Mario Matos Matas (FMMM). Laura Patricia Acosta Matos (LPAM). José Daniel Acosta Matos (JDAM). Francisco de Borja Rodríguez-Batllorei Laffitte, administrador concursal. Alberto López Villarrubia, magistrado-juez.

Mi denuncia no es que un mal concurso fuera seguido, años después, por financiación RIC y ayudas públicas al mismo hotel.

La hipótesis es más concreta: un hotel integrado fue debilitado, fragmentado y privado de control efectivo; esa posición fue después utilizada para reformar, comercializar y convertir el activo en producto de inversión antes de que el título alcanzara al proyecto.

Después llegaron los documentos. Y después, el dinero.

Comunidad → control → reforma → Lava Verde → Club Sei → RICPE → título → CAM→HNT → RIC → MYND Yaiza → incentivo regional → cofinanciación europea → ORION.

En junio de 2018, mientras cambiaba materialmente el control de Sun Park, existían una estructura ONA de explotación/reforma, una valoración ECO de ≈€25,65 M y financiación condicionada de hasta €15,5 M.

¿Coincidió aquel cambio de control con la salida financiada o contribuyó a hacerla inviable?

Después, Sun Park pasa a Lava Verde, Club Sei y proyecto de RIC Private Equity.

En julio de 2021 RICPE distinguía 54 fincas CAM, 190 de LPB aún en concurso y 18 de terceros, con adquisiciones pendientes y due diligence completa aún no iniciada.

¿Quién sabía que el hotel presentado como inversión dependía de activos que CAM no poseía y qué se comunicó?

En 2022 llega la conversión documental: adjudicación, escritura, Registro, CAM→HNT, idoneidad RIC y financiación.

RICPE registra ≈€1,598 M para proyecto/reforma de MYND Yaiza el 16/12/2022, cuando la documentación sitúa la apertura del hotel ya transformado.

¿Qué reforma financiaba ese importe?

Después aparecen ≈€4,975 M asociados a empleo. En paralelo, GC/836/P06 recoge ≈€11,47 M de inversión, ≈€3,44 M de incentivo y 60 empleos, con cofinanciación europea.

No afirmo que sean la misma financiación. Por eso deben conciliarse: euro por euro, factura por factura, empleo por empleo.

RICPE/RIC, incentivo regional y fondos europeos son instrumentos distintos. La cuestión es qué título, obra, coste y empleo justificó cada uno y qué verificó cada autoridad.

ORION Rental SOCIMI fue creada por RICPE; después reaparecen JDAM y FMMM en su gobierno. No prueba un flujo Sun Park→ORION. Sí obliga a preguntar qué valor económico generó MYND/Sun Park dentro de esa plataforma.

Actúo como perjudicado y alertador.

No pido fe. Pido preservación, documentos e investigación independiente.

Si todo fue regular, la cadena documental podrá explicarlo. Si no, que actúen las autoridades.



Contenido destacado



Personas



Learning



Empleos



Juegos



Descargar la aplic.



Resulta también significativa la sucesión de los numerosos letrados que a lo largo del procedimiento han intervenido en defensa de la concursada, de Aweswell y del propio Gil Marer (personado en el procedimiento a título personal como administrador de la concursada). Cabe razonablemente sospechar que, en un primer momento, los distintos profesionales que han intervenido asumieron el relato fabuloso que don Gil Marer les trasladaba sobre supuestas irregularidades y aceptaron articular su defensa sobre tales premisas. Sin embargo, es también razonable pensar que al comprobar por sí mismos la falta de consistencia objetiva y jurídica de buena parte de sus planteamientos, optaron por apartarse del procedimiento. Ningún reproche merece, desde luego, el actual letrado de Luchy y Aweswell, recientemente incorporado, que actúa conforme a la versión de los hechos facilitada por su cliente y a la que lógicamente deberá atenerse.

Muestra de lo expuesto es el contenido del **escrito de fecha 21 de septiembre de 2020** firmado por quien era el letrado de don Gil Marer en esa fecha:

"I. Que conforme a los artículos 2, 3 y 4 del Código Deontológico de la Abogacía Española el abogado que suscribe comunica al Juzgado su renuncia irrevocable a la defensa que venía ejerciendo de D. Gil Marer toda vez que se ha producido una quiebra insalvable en la relación abogado cliente.

II. Que este letrado aprovecha este acto para reiterar las disculpas ya adelantadas al Administrador Concursal Don Francisco de Borja Rodríguez-Batllori Laffitte por las manifestaciones subjetivas efectuadas en el presente procedimiento que hayan podido herir su sensibilidad u honor al atribuirle una actuación deshonestas que el Letrado que suscribe no puede mantener¹.

III. Que en el mismo acto el Procurador que suscribe presenta igualmente renuncia a la representación procesal del cliente."

Y lo relevante es que esa reiterada sustitución de profesionales que, presumiblemente, no han querido continuar sosteniendo el relato del señor Marer, refuerza la conclusión de que la solicitud de separación no responde a la defensa de los intereses del concurso, sino a la persistencia del señor Marer en encontrar un responsable en el que poder descargar su frustración por no haber visto satisfechas sus pretensiones en el procedimiento concursal.

¹ La negrita y el subrayado es mío

PRIMERA.- Entrado en el fondo del asunto, la solicitud de separación del administrador concursal no fue promovida por la entidad concursada Luchy Playa Blanca, S.L. Fue promovida única y exclusivamente por la entidad Aweswell Limited mediante escrito de fecha 23 de abril de 2025. Dicha solicitud fue desestimada por el Juzgado mediante auto de fecha 12 de septiembre de 2025, al apreciar que Aweswell no ostenta la condición de acreedora concursal y, en consecuencia, carece de legitimación activa para instar tal medida conforme a lo dispuesto en el artículo 100 TRLC.

Partiendo de esa premisa, la apelación formulada por la representación procesal de la concursada respecto de este motivo no constituye, en realidad, una verdadera impugnación del Auto recurrido, sino un intento de reconstruir a posteriori la pretensión inicialmente planteada para salvar la falta de legitimación de Aweswell.

El recurso de apelación tiene por objeto revisar la corrección jurídica del Auto impugnado y no subsanar errores procesales de terceros ni introducir pretensiones nuevas. Sin embargo, Luchy pretende que la Sala entre a valorar las causas de separación como si la solicitud hubiera sido formulada por ella misma, cuando lo cierto es que tal solicitud fue presentada exclusivamente por Aweswell.

En consecuencia, ni el recurso de apelación ni el previo recurso de reposición interpuesto por Luchy contra el auto de fecha 12 de septiembre de 2025 pueden utilizarse como cauce procesal para subsanar la falta de legitimación de Aweswell. Admitir lo contrario supondría alterar el objeto del incidente y desnaturalizar la función propia del recurso, pues la cuestión que debía resolverse era exclusivamente si Aweswell ostentaba legitimación para interesar la separación de la Administración Concursal, sin que Luchy pueda adherirse posteriormente a dicha pretensión mediante los sucesivos recursos de reposición y apelación a modo de una simple subsanación. Tal planteamiento comportaría una indebida ampliación del objeto del procedimiento/incidente mediante la introducción de pretensiones nuevas, en contra de lo dispuesto en los artículos 456 y 458 LEC.

SEGUNDA.- Al igual que la entidad Aweswell, la entidad Luchy denuncia incongruencia (art. 218 LEC) en el correlativo, por lo que se procede a reproducir las mismas alegaciones realizadas en el escrito de oposición al recurso de apelación planteado por Aweswell:

"la falta de legitimación activa es un presupuesto previo, por lo que su apreciación por SSª impide, por innecesario, entrar en el fondo del asunto.

Por tanto, no existe incongruencia omisiva, sino aplicación ortodoxa de la técnica procesal, ya que no puede pretender obtener respuesta a todas las cuestiones alegadas en el escrito de solicitud de separación quien no tenía legitimación para plantearlas.”

TERCERO.- Plantea la apelante en el correlativo que el órgano “a quo” *“incumplió el deber de apreciar de oficio la concurrencia de justa causa para la separación del administrador concursal”*.

La respuesta a ese argumento la ofreció SSª en el Fundamento de Derecho Cuarto del auto de fecha 11 de noviembre de 2025, a cuyo contenido, que se comparte, me remito:

“En este caso, en la solicitud de separación subyace un interés particular de la concursada y de su socio único más que una legítima queja de los acreedores que hayan visto sus derechos de cobro menoscabados o vulnerados por una mala actuación de la administración concursal.

No consta en este caso ninguna alegación efectuada por los acreedores personados ante la solicitud de separación formulada por la recurrente, que podrían haberse adherido a la misma o haber invocado otros motivos de separación.

*Por tanto, **este juzgador entiende que no tiene el deber de analizar cada una de las actuaciones cuestionadas por la recurrente si no aprecia indicio alguno de incumplimiento de sus deberes por parte de la administración concursal que le habilitara para plantear, de oficio, la separación o bien para exigirle, de acuerdo con el artículo 82 TRLC, algún informe sobre las actuaciones desarrolladas en el concurso”**2.*

CUARTO.- Oposición a los motivos concretos que sustentan la solicitud de separación de Aweswell, Ltd., asumidos por la concursada.-

La apelante reproduce la mayoría, no todos, de los motivos que expuso la entidad Aweswell para pretender la separación de la AC, motivos que a continuación se rebaten de manera pormenorizada, reiterando el contenido de mi escrito de fecha 12 de mayo de 2025 de oposición a la solicitud de separación planteada por Aweswell. Y así:

² El subrayado es mío.

1.- Respecto a la alegación de "omisión de formulación, aprobación y depósito de cuentas anuales.-"

1.-Previo: Tal y como indica la representación procesal de Aweswell en su escrito de solicitud de separación, desde la fecha de apertura de la fase de liquidación es obligación de la AC la formulación de las cuentas anuales y su depósito en el Registro Mercantil, previa aprobación por la Junta General de la sociedad.

Pero para poder formular unas cuentas anuales completas y veraces se precisa disponer de la contabilidad de la empresa, ya que, como es sabido, la contabilidad es única, lo que impide formular las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) si no se dispone de ella.

2.- Solicitud de contabilidad a la concursada: Mediante correo electrónico de fecha **3 de enero de 2018**, acompañado a mi escrito de fecha 12 de mayo de 2025 señalado con el **NUMERO UNO** de documentos, la AC requirió a la concursada, a través de su administrador único don Gil Marer (con copia a su letrado don Juan Tomás Parrilla), del modo siguiente:

Estimado Gil:

Como ya habrá tenido conocimiento a través de su abogado en el procedimiento concursal de Luchy, mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2017 el Juzgado de lo Mercantil ha acordado la apertura de la fase de liquidación de la sociedad, lo que implica, entre otros, su cese como administrador y su sustitución por la AC. **Es por ello que le requiero en los términos siguientes:**

1. Para que en el plazo de 10 días me entregue la contabilidad de Luchy correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, con sus correspondientes soportes documentales.
2. Para que en el plazo de 10 días me entregue las cuentas anuales de Luchy correspondientes a los últimos cinco ejercicios.
3. Para que en el plazo de 10 días me entregue los modelos tributarios correspondientes a los cuatro últimos ejercicios presentados ante cualquier administración tributaria.

Mediante email de fecha **30 de enero de 2018**, acompañado a mi escrito de fecha 12 de mayo de 2025 señalado con el **NUMERO DOS** de documentos, don Gil Marer contestó así:

Hola Borja, buenas tardes.

Ante todo disculparme por responderte con retraso a la solicitud de documentación que me has pedido recientemente. Te ruego que entiendas que, a pesar de los momentos tan tensos e intensos que vivo actualmente, en la medida de lo posible, he intentado buscar respuesta a todo lo que me pides, que espero sea de tu satisfacción. Quiero que sepas que, al igual que tú, busco la mejor manera de cooperar en este proceso del concurso, aun teniendo la esperanza de resolverlo por el bien de los acreedores y socios de la concursada, tal y como habrás oído en tu conversación con Rosa Gual de Cuatrecasas y Juan Tomás. En el peor de los casos, y llegado el momento, te puedo asegurar que no tengo ninguna intención de obstaculizar tu trabajo en absolutamente nada.

Con respecto a tus preguntas, por orden de llegada, si te parece te detallo una a una las respuestas, en color azul, quedando a tu disposición en aclarar cualquier punto más si fuese necesario.

1.- Contabilidad de Luchy correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, con sus correspondientes soportes documentales.

CONTABILIDAD DE JONATHAN - PDTE APORTAR POR SEPARADO

2.- Cuentas anuales de Luchy correspondientes a los últimos cinco ejercicios.

CONTABILIDAD DE JONATHAN - PDTE APORTAR POR SEPARADO

3.- Modelos tributarios correspondientes a los cuatro últimos ejercicios presentados ante cualquier administración tributaria.

CONTABILIDAD DE JONATHAN - PDTE APORTAR POR SEPARADO

Y tras no atender la concursada la solicitud de documentación necesaria para poder formular las cuentas anuales, mediante **escrito de fecha 6 de julio de 2020** la AC puso en conocimiento del Juzgado lo siguiente:

"Que mediante correo electrónico de fecha 3 de enero de 2018, que adjunto, la AC requirió a la entidad concursada, entre otros, su contabilidad correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, con sus correspondientes soportes documentales, así como las cuentas anuales correspondientes a los últimos cinco ejercicios.

Que de conformidad con lo dispuesto en el art.46 de la LC manifiesto la imposibilidad material de formular las cuentas anuales de la entidad concursada al no haberme sido entregada por la deudora la documentación contable que le fue solicitada a esos efectos.

Tras la presentación del aludido escrito de fecha 6 de julio de 2020 el Juzgado dictó DIOR de fecha 30 de octubre de 2020, con el contenido siguiente:

“Se tienen por hechas las manifestaciones en cuanto a la imposibilidad de formular cuentas anuales por falta de documental”

Consecuentemente, la AC no ha podido formular las cuentas anuales como consecuencia de la falta de colaboración de la concursada y no por una dejación en el ejercicio de sus funciones.

3.-Resulta como mínimo sorprendente que la entidad Aweswell solicite la separación de la AC por no formular las cuentas anuales cuando, como supuesto socio único, jamás ha solicitado la convocatoria de junta notarial o judicial contemplando en el orden del día la aprobación de las cuentas anuales, y que es algo que corresponde a los socios y no al AC en funciones de liquidador. Por tanto, es falso que la entidad Aweswell haya solicitado “en varias ocasiones la formulación y entrega de las cuentas anuales.

4.-En cualquier caso, las partes personadas en el procedimiento tienen total información de las operaciones de liquidación efectuadas a través de los periódicos informes trimestrales de liquidación presentados por la AC, en los que se ha facilitado la información establecida en la Ley.

2.- Respecto a la alegación de “Inacción y obstrucción ante el contrato de gestión de riesgos financieros: incumplimiento del deber de análisis defensa y protección de la masa activa”.

A mediados de 2020 los abogados de Luchy y Aweswell solicitaron a la AC autorización para ejercitar acciones judiciales contra la entidad Bankia, con la finalidad de obtener sentencia que declarase la nulidad de un SWAP suscrito entre la concursada y la entidad La Caja Insular de Ahorros de Canarias, entidad que fue posteriormente absorbida por Bankia.

Tras varias conversaciones, se mantuvo el día 20 de diciembre de 2020 una reunión telemática entre la AC, los letrados de la concursada y Aweswell, y el letrado especialista en derecho bancario, don Ignacio Delgado, y se llegó al acuerdo de contratar a ese letrado para el ejercicio de la referida acción judicial.

Ese mismo día, **25 de enero de 2021**, la AC presentó escrito solicitando la prórroga de las operaciones de liquidación, del modo siguiente:

"IV.-Que la concursada y su socio único, la entidad Aweswell Ltd., han solicitado a la AC ejercitar contra la entidad Bankia la acción prevista en el art. 1.101 del CC en relación con el denominado "Contrato de gestión de riesgos financieros de fecha 17 de junio de 2008" (SWAP) en virtud del cual consta reconocido a favor de esa entidad en los textos definitivos un crédito ordinario por importe de 141463,86 €, con la finalidad de reclamar a dicha entidad la cantidad aproximada de 596.123,75 euros en concepto de daños y perjuicios, que se corresponde con el comportamiento del swap entre el 7 de julio de 2008 y 7 de octubre de 2011. Tras aportar informe de viabilidad suscrito por letrado, la AC ha aceptado la interposición de la reclamación por considera que, de prosperar, puede ser beneficiosa para el concurso por motivos obvios, en los términos, esencialmente, siguientes:

*a) La entidad Aweswell, Ltd. asumirá todos los gastos derivados de la reclamación, incluidos los honorarios de letrado y procurador que se contraten por la AC a esos efectos, así como los de una eventual condena en costas por desestimación de la demanda, **garantizando su pago mediante cualquiera de los medios admitidos en Derecho.***

b) El encargo, inicialmente, se limita a la primera instancia. En caso de sentencia desestimatoria de la demanda se actuaría en función del estado de tramitación del concurso y viabilidad del hipotético recurso de apelación."

Mediante escritos de fechas **16 y 15 de febrero de 2021** la concursada y la entidad Aweswell mostraron su conformidad a lo expuesto por la AC.

Mediante correo electrónico de fecha **20 de julio de 2021**, acompañado a mi escrito de fecha 12 de mayo de 2025 señalado con el **NUMERO TRES** de documentos, la AC se dirigió a los letrados de Luchy, Aweswell, don Gil Marer **y al letrado don Ignacio Delgado**, letrado al que la AC autorizó encomendar el procedimiento contra Bankia, del modo siguiente:

"Estimados todos

En relación al asunto de referencio (SWAP. Autorizacion de demanda), y a fin de poder informar en el Informe Trimestral de las operaciones de liquidación, ruego me indiquen en qué situación se encuentra la reclamación contra Bankia".

A pesar de ese requerimiento y de otros realizados telefónicamente, la AC no obtuvo respuesta alguna.

Y sin volver a saber absolutamente nada respecto, mediante correo electrónico de **fecha 8 de septiembre de 2023** don Gil Marer se dirigió a la AC del modo siguiente:

"Por medio de la presente vengo a informarle de que, en virtud de su autorización a la concursada para instar acciones judiciales contra Bankia con motivo del contrato de riesgos financieros o swap, en cumplimiento con las exigencias que usted en su día pidió que se aportan con este email, se le requiere ahora urgentemente para que otorgue el poder apud acta antes del 13 de septiembre 2023 al procurador Don Ramón Biforcós Sancho, colegiado número 535 del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia (ICPV). Así mismo, si el poder lo realiza por comparecencia electrónica es importante que incorpore a la misma los documentos que en su caso acrediten la representación."

Mediante correo electrónico de **11 de septiembre de 2023** la AC contestó así:

"Estimado Gil y compañeros en copia

No salgo de mi asombro. Hace casi tres años que me solicitaron autorización para presentar la demanda y, a pesar de mis requerimientos , no se me ha facilitado ningún tipo de información sobre si finalmente se había presentado o no.

Por tanto y antes de otorgar el apud acta, ruego me remitan copia de la demanda presentada y escrito del procurador que han elegido manifestando conocer que sus honorarios y gastos derivados de la tramitación del procedimiento serán íntegramente asumidos por Aweswell y en ningún caso por la concursada.

Dado que he tenido conocimiento del correo enlazado en el día de hoy, al ser festivo el pasado viernes en Gran Canaria, les sugiero soliciten prórroga para otorgar el apud acta, ya que dudo que tenga tiempo para poder otorgarlo, en caso de que lo haga".

Mediante correo de fecha **12 de septiembre de 2023** el nuevo letrado de Aweswell, don Javier Sixto, se dirigió a la AC del modo siguiente:

"Adjunto certificado del procurador D. Ramón A. Biforcós Sancho en el que expresa conocer que sus honorarios y gastos derivados del procedimiento serán íntegramente asumidos por Aweswell, tal y como solicitó en su anterior correo.

Espero que ya con ello sea suficiente para que otorgue el poder a la mayor brevedad posible pues, como le han indicado, el plazo vence mañana. Disponemos de su autorización para ejercer acciones en relación con este asunto y, como solicitó en su día, la concursada no asumirá ningún gasto."

Mediante email de fecha **13 de septiembre** el nuevo letrado de Aweswell, don Javier Sixto, comunicó al AC:

*"Le escribo para recordarle que **HOY** vence el plazo para otorgar el apoderamiento."*

El AC contestó al letrado de Aweswell, ese mismo día así:

"Estimado compañero

*Tal y como expuse en mi anterior correo, para poder valorar el otorgamiento del poder apud acta **NECESITO QUE ME REMITAN COPIA DE LA DEMANDA** (con el sello de presentación) y la DIOR requiriendo el poder.*

Asimismo, vuelvo a sugerir que soliciten prórroga para evacuar el trámite, ya que quiero leer la demanda con detenimiento".

La respuesta la dio una tal Estefanía Sixto mediante email de **13 de septiembre de 2023**, quien por la coincidencia de apellidos debe de ser hermana del nevo abogado de Aweswell, del modo siguiente:

"Buenos días, Borja:

En el primer correo electrónico tiene todo lo necesario para otorgar el poder. De todas formas, adjunto la DO así como copia sellada de la demanda.

Teniendo su autorización para interponer esta acción, no creemos necesario - ni cuanto menos acertado - que tenga que "leerse con detenimiento" la demanda: somos profesionales, al igual que usted, y sabemos hacer nuestro trabajo.

Así que le rogamos, una vez más, que otorgue el apoderamiento a la mayor brevedad. De otro modo, entenderemos que, pese haberle instado a ello, no quiere - como administrador concursal - ejercitar una acción de carácter patrimonial beneficiosa para la concursada."

La AC contestó por email del modo siguiente:

"Estimada compañera

Hace casi tres años autoricé la presentación de la demanda a otro despacho, el cual había preparado un informe de viabilidad que en su momento discutimos.

Y sin que se me haya dado ningún tipo de información en ese tiempo, a pesar de haberla solicitado, me veo sorprendido por el hecho de que otro despacho de abogados, que no conozco, ha presentado una demanda y se me requiere que otorgue el apud acta.

Por tanto, en la fase actual del concurso, prácticamente terminado, preciso leer la demanda completa para valorar el otorgamiento del poder al procurador.

Consecuentemente, reitero que si no se me facilita la demanda completa y no solo la primera hoja sellada, que es lo que se me ha enviado, no otorgaré el poder

A continuación, el AC envió el correo siguiente:

"Como complemento a mi correo anterior, añado que necesito leer la demanda completa para comprobar que la acción judicial que en su momento autoricé ejercitar en nombre de la concursada es la misma que, al parecer, se ha ejercitado"

A continuación, doña Estefanía contestó al AC del modo siguiente:

Creo que discrepamos con el concepto "autorización". En su escrito de 25 de enero de 2021 usted acepta la interposición de la reclamación exigiendo que Aweswell, Ltd. asuma los gastos de la reclamación, *incluidos los honorarios de letrado y procurador que se contrate por la AC a estos efectos.*

Entendemos que la Administración Concursal no ha contratado, durante todo este tiempo (tres años, como dice usted), a ningún despacho para la interposición de esta demanda.

En cuanto a su último correo, en el justificante de presentación con primera página de la demanda, el contenido de la acción está claro.

Finalmente, nos gustaría que nos confirmase que está conforme con el resto de requisitos que nos ha pedido para otorgar el poder (certificado de procurador y letrados de que los honorarios los asumirá Aweswell, etc.).

Finalmente, el AC contestó a doña Estefanía así:

"Estimados Javier y Estefanía

Tras repasar mi expediente y más concretamente las comunicaciones mantenidas con Gil Marer y sus abogados en relación al posible ejercicio de acciones legales contra Bankia, mis comentarios son los siguientes:

1.-A finales de 2020 Luchy me solicitó autorización para encomendar al letrado don Ignacio Delgado una demanda contra Bankia, solicitando la declaración de nulidad de swap que ya conocemos.

2.-Dicho letrado emitió un informe de viabilidad de la acción judicial que comentamos por videollamada.

3.-Mi criterio fue y es, que la acción es inviable, debido a que:

a) Prescripción de la acción de nulidad según la doctrina del TS de aplicación, puesto que había transcurrido en exceso el plazo de 4 años desde que Luchy pudo conocer los perjuicios ocasionados por el swap y por tanto el error en el consentimiento prestado

b) en el informe de la Administración Concursal se reconoció un crédito contra Bankia derivado del swap, el cual no fue impugnado por Luchy mediante incidente concursal, alcanzado por ello firmeza.

c) desconocimiento de las circunstancias que motivaron la contratación del swap, y por tanto si el Banco facilitó a Luchy toda la documentación necesaria para comprender el alcance del derivado financiero, puesto que fue suscrito por el anterior administrador de la entidad cuyo paradero es desconocido.

4.-En esas fechas Luchy carecía de tesorería para hacer frente al coste de la reclamación, siendo por ello que en las conversaciones mantenidas Aweswell asumía voluntariamente todos los gastos del proceso.

5.-Autoricé hace casi tres años la interposición de la demanda contra Bankia, en nombre de la concursada, por la seriedad que me transmitió entonces el letrado Ignacio Delgado, a pesar de la discrepancia jurídica existente en cuanto a la viabilidad de la reclamación, así como porque Aweswell asumía todos los gastos del proceso y se comprometía a entregar aval bancario garantizando el pago de una hipotética condena en costas en caso de desestimación de la demanda, siendo esto último una condición esencial para prestar mi autorización.

6.-Tres años después, cuando las operaciones de liquidación de la concursada están terminadas y pendiente de que el Juez acuerde su conclusión, se presenta una demanda en nombre de la concursada a mis espaldas, firmada por un despacho distinto al que inicialmente se le iba a encomendar el asunto y sin que se me haya facilitado el aval bancario para garantizar el pago de una hipotética condena en costas a la concursada, lo cual, reitero, fue condición esencial asumida por Gil Marer en nombre de Aweswell.

7.- A pesar de que en la fase actual del concurso ostento la representación legal de la concursada, tras haber sido cesado don Gil Marer como administrador único por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, os negáis a facilitarme copia completa de la demanda presentada en nombre de la concursada, para que pueda comprobar sus términos, lo que, comprenderás, me suscita muchísima desconfianza.

8.-Por todo ello te comunico que no os autorizo ni a vosotros como letrados, ni al procurador que habéis elegido, a tramitar ningún tipo de procedimiento judicial en nombre de Luchy Playa Blanca , S.L. y que, por tanto, no otorgaré ningún tipo de poder de representación procesal.

Consecuentemente, te ruego te abstengas de llevar a cabo ningún tipo de actuación en nombre de Luchy, ya que, de lo contrario, me veré obligado a ejercitar en vuestra cuenta las acciones judiciales que legalmente correspondan.

9.-Obviamente, estoy abierto a discutir un posible cambio de opinión con la representación procesal de Luchy en el concurso (no con vosotros), condicionado al aval bancario aludido, a que se me facilite del contenido completo de la demanda, y, a que el Juez del concurso admita la prórroga de la fase de liquidación del procedimiento concursal

En su acreditación se acompañó a mi escrito de fecha 12 de mayo de 2025 señalado con el **NUMERO CUATRO** de documentos el bucle de correos aludidos.

En definitiva, de la documentación reseñada se evidencia que la AC autorizó la contratación del letrado don Ignacio Delgado para interponer la demanda contra Bankia (a pesar de opinar que la acción es inviable y tras asumir Aweswell garantizar el pago de la eventual condena en costas), y que, por motivos desconocidos para la AC, la entidad Aweswell contrató, tres años más tarde a otro despacho, el cual se negó a facilitar copia de la demanda para que la AC pudiera supervisarla y, sobre

todo, comprobar que la acción ejercitada era la autorizada. Por tanto, habría resultado una irresponsabilidad por parte de la AC validar, otorgando el apud acta, la tramitación de una demanda en nombre de la concursada cuyo contenido le fue ocultado, ya que solo se le envió copia de la primera hoja y sin que se hubiera garantizado el pago de una eventual condena en costas, tal y como asumió la entidad Aweswell.

3.- Respecto a la alegación de “Obstrucción deliberada al conocimiento del precio real de la cesión de créditos: impedimento del ejercicio del derecho de retracto y vulneración del deber de defensa activa del interés concursal”.

Se refiere la representación de Aweswell a la pretensión de la entidad concursada, plasmada en su escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, de calificar los créditos hipotecarios adquiridos por la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A., como créditos litigiosos con la finalidad de poder ejercer el derecho de retracto previsto en el art. 1.535 del CC, en base a que:

"Mi representada se opone a la modificación de los textos definitivos, toda vez que teniendo los créditos cedidos el carácter de litigioso, ni en el presente procedimiento, ni extrajudicialmente, se ha informado a la deudora del precio de la cesión, con el fin de poder ejercitar el derecho a extinguirlo previsto en el artículo 1.535 del Código Civil.

Tal y como consta en el presente concurso (existen varios exhortos al respecto) los créditos cedidos están siendo reclamados judicialmente, existiendo hasta cuatro procedimientos, seguidos ante distintos Juzgados de Arrecife, por lo que tienen el carácter de litigioso:

Ejecución hipotecaria 90/2012 del Juzgado de Primera Instancia 1 de Arrecife.

Ejecución Hipotecaria 92/2012 del Juzgado de Primera Instancia 2 de Arrecife.

Ejecución Hipotecaria 56/2012 del Juzgado de Primera Instancia 3 de Arrecife.

Ejecución Hipotecaria 100/2012 del Juzgado de Primera Instancia 5 de Arrecife."

Pues bien, y para no "marear la perdiz", la cuestión fue resuelta por SSª mediante **auto de fecha 8 de febrero de 2018**, del modo siguiente:

"Con carácter principal, se alega que, al tratarse de préstamos hipotecarios cuya ejecución se hallaba en trámite ante Juzgados de Arrecife, se trataría de créditos litigiosos, respecto a los cuales debe cumplirse lo dispuesto en el artículo 1.535 CC.

A juicio de quien resuelve, los créditos objeto de cesión no pueden merecer la calificación de litigiosos, por cuanto (i) aparecen reconocidos en los textos

definitivos como privilegiado especial y contingente en cuanto a las costas de la ejecución hipotecaria (por estar pendiente de fijar no porque sean litigiosas), lo que implica que no cabe modificar su calificación y considerarlos litigiosos, con la consiguiente contingencia, y (ii) el hecho de haber sido iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria para su realización no implica que tengan el carácter de litigioso, debiendo entenderse reservado este término para aquellos que sean objeto de un procedimiento declarativo en el que se discuta su propia existencia o cuantía, lo que no es el caso.

Por tanto, debe desestimarse esta primera alegación."

Contra el citado auto cabía recurso de apelación, si bien devino firme al no ser interpuesto por ninguna de las partes personadas, lo que implica, como es obvio, que la concursada se aquietó al fallo de su SSª.

Poco más se puede añadir al respecto.

4.- Respeto a la alegación de "Aceptación acrítica de una dación en pago lesiva para la masa: validación de una operación infravalorada basada en una tasación no homologada y sin contraste técnico".

La dación de los bienes hipotecados de la concursada a la entidad Construcciones Acostas Matos, S.A., en pago del crédito privilegiado, y la venta directa de los bienes no gravados, se llevó a cabo mediante en los términos establecidos en el **auto de fecha 23 de julio de 2019** dictado por la Sección IV de la AP Las Palmas en el recurso de apelación con numero de rollo 1094/2018, auto que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Luchy contra el auto de 16 de abril de 2018 que aprobó el plan de liquidación.

Y lo más destacable de ese auto es que **la Sala recoge que la concursada ni se opuso a la dación en pago de la deuda hipotecaria y venta directa de los bienes no gravados, ni a la valoración de esos bienes conforme a la tasación aportada por la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A., del modo que, de manera literal,** se extrae:

"7. Ninguna de las partes se opone a la dación en pago propuesta, ni a la posibilidad previa de que un oferente mejore el valor económico que se otorga a esa dación. Las fincas estaban tasadas a efectos del préstamo hipotecario. La Administración Concursal sostuvo que la carga hipotecaria que los gravaba era de 12.251.446,21€ (f. 202).

También existe acuerdo en que el valor objetivo de mercado de los bienes hipotecados [apartamentos] es de 6.607.551,87€ (f. 201 y 202). Con base en

la tasación de ACTÚA VALORACIONES, S.L. y que remitió CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.L. a la Administración Concursal."

Por otro lado, y siguiendo lo acordado por la Audiencia Provincial, **mediante auto de fecha 18 de mayo de 2021** y tras acordar *"dar publicidad a la autorización de la propuesta de enajenación a favor de Construcciones Acosta Matos, S.A. y sus condiciones con la misma publicidad correspondiente a la subasta de los bienes y derechos afectos, para que, en el caso de que dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios, se presentare mejor postor, se abriera licitación entre todos los oferentes y se acordara la fianza que hayan de prestar"*, el órgano "a quo" acordó:

"Aprobar de modo definitivo la propuesta de enajenación a favor de Construcciones Acosta Matos, S.A., contenida en el plan de liquidación de la administración concursal, aprobado por Auto de fecha 16 de abril de 2018:

1.- Respecto a los "apartamentos" (fincas registrales del Registro de la Propiedad de Tías números 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757): Dación en pago de los créditos privilegiados que los gravan.

2.- Respecto a los "locales" y "piscinas con solárium" (fincas registrales del Registro de la Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654): Venta directa por 400.000 €."

Por tanto, solicitar la separación de la AC por liquidar los bienes de la concursada en los términos determinados por la Audiencia Provincial y el Juzgado, es inaudito.

5.- Respeto a la alegación de "Inacción frente a la fragmentación de la unidad de explotación: omisión del deber de preservar la integridad funcional del activo principal del concurso".

Alude la representación de Aweswell a conflictos entre la concursada y la Comunidad de Propietarios "Sun Park", los cuales pretende acreditar con dos actas de junta general de fechas 2 de febrero y 22 de junio de 2011 y un auto de medidas cautelares de fecha 25 de abril de 2012, los cuales adjunta a su escrito como documentos 18 a 20.

Y, al parecer, la representación de Aweswell no se ha dado cuenta de que el concurso de Luchy se declaró por auto de fecha 12 de junio de 2012, por lo que la AC no pudo

tener ningún tipo de intervención en esos conflictos por ser de fecha anterior a su designación.

Por otro lado, cabe volver a recordar que en el auto de declaración del concurso se estableció que la entidad Luchy mantuviese sus facultades de administración y disposición, si bien sometidas a la intervención de la AC.

Por tanto, durante las fases común y de convenio, era la propia concursada la que debía de promover, con supervisión de la AC, cualquier medida que considerarse necesaria para salvaguardar sus derechos en esa comunidad de propietarios.

Y, durante esas fases, la AC colaboró con la concursada para que ésta pudiese defender sus intereses, siendo muestra de ello el email de fecha **29 de abril de 2016** que don Gil Marer, administrador único de Luchy, remitió a la AC agradeciendo su colaboración:

Hola Borja, buenos días, simplemente te remito un resumen de la junta de propietarios, para tu conocimiento.

PRIMERAMENTE AGRADEZCERTE TU COLABORACIÓN CON TU AUTORIZACIÓN, HA SIDO MUY VALIOSA Y NOS HA AYUDADO MUCHO A CONSEGUIR ESTE GRAN PASO.

La junta fue bastante bien, y con la ayuda de los representantes de otros cinco propietarios que coinciden conmigo, defendimos la postura que venimos repitiendo desde el primer día, que las deudas de comunidad no son reales y que por tanto la morosidad pretendida es nula.

Se verificó que efectivamente no existe documentación contable de la comunidad, y que actualmente y desde el 2011 sólo se atienden los gastos legales y del administrador.

Se acordó inicialmente reducir las cuotas considerablemente, y con efecto retroactivo, pero con intención de bajarlas más aún o quitarlas del todo, excepto gastos legales y de administrador, una vez se contabilicen los gastos comunes que las explotadoras han pagado.

Todo esto se pondrá en el Acta del día, que esperamos recibir en breve.

Hemos quedado en reunirnos en Las Palmas con toda la documentación auditada de las explotadoras para contabilizarlo todo, y así deducirlo del total de las cuotas, y de la especulada deuda.

Son buenas noticias, porque finalmente se confirma y acepta que lo que yo venía diciendo desde el primer día era correcto, y además nos permite estar en mejor posición de proceder en todos los sentidos.

Por lo que podremos proceder en breve a completar y presentar el convenio.

Muchas gracias de nuevo por todo y espero que nos veamos pronto,

6.- Respecto a la alegación de “Devengo y percepción irregular de honorarios: vulneración de los límites legales y ausencia de control efectivo”.-

Mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2026, dictada en el procedimiento ordinario nº 641/2024, el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 desestimó la demanda

interpuesta por la representación de la entidad Aweswell contra la AC por el concepto indicado.

Dicha sentencia ha sido apelada por esa entidad, debiéndose estar al fallo que en su día dicte la Audiencia.

7.- Respecto a la alegación de "Opacidad estructural y conflictos de interés: vulneración de los principios de transparencia e imparcialidad".-

Manifiesta la representación de Luchy en su recurso de apelación, al igual que Aweswell, que el AC se incorporó al despacho internacional Grant Thornton y que ello constituye una *conducta "de especial gravedad institucional"* debido a que no se comunicó al Juzgado y que esa firma profesional había mantenido relaciones profesionales con la concursada. Y para intentar acreditar esa afirmación adjuntó a su escrito, como documento nº 24, lo que denomina "*portada del contrato (Engagement Letter) entre Grant Thornton y Aweswell*", siendo mis comentarios los siguientes:

- i. Se trata de un documento suscrito en lengua inglesa, al que no se acompaña la correspondiente traducción al castellano, por lo que no puede ser tomado en consideración.
- ii. Al no contener el documento firma alguna y no estar traducido para que podamos comprenderlo, se desconoce si, realmente, se corresponde con alguna relación profesional que llegara a consumarse.
- iii. Según dice la propia Aweswell en su escrito de solicitud de separación, se trata de una "portada de contrato" entre ella misma y la entidad Grant Thornton (Grant Thornton Advisory S.L.P.) y no de una "portada de contrato" entre esa Firma y la entidad concursada.

Por tanto, la representación de Aweswell no acredita que la firma Grant Thornton haya mantenido ningún tipo de relación profesional con la entidad Luchy que, hipotéticamente hablando, pueda ocasionar algún tipo de conflicto de intereses.

- iv. A mayor abundamiento, el AC ni tiene ni ha tenido ninguna relación con la entidad Grant Thornton Advisory S.L.P., que es la entidad que se identifica en esa carta.

Añadir que quien suscribe no es capaz de comprender como se puede sostener que ese hipotético contrato de 2019 pueda dar lugar, sin mayor explicación, a solicitar la separación seis años después, por lo que nada podemos alegar al respecto.

8.- Respecto a la alegación de "Consideración global del desempeño del administrador concursal: patrón estructural de desatención funcional y neutralización del control judicial".-

Resulta evidente que la concursada sigue sin comprender, a estas alturas del procedimiento, cuál es la función legal de la Administración Concursal. La AC no está llamada a colaborar con la concursada ni a favorecer sus intereses particulares, y mucho menos cuando ello supondría actuar en perjuicio del concurso y de los acreedores. La labor del administrador concursal es la que establece la Ley Concursal, es decir, velar por la integridad de la masa activa, garantizar la igualdad de trato entre acreedores, supervisar la legalidad de las operaciones y ejecutar las funciones que el Juzgado le encomienda, siempre bajo control judicial y con absoluta independencia respecto de la concursada. Pretender que la AC deba alinearse con las expectativas o deseos de la sociedad concursada en perjuicio del concurso, y reprocharle no hacerlo, demuestra una visión profundamente equivocada del sistema concursal y explica buena parte de los reproches infundados que la apelante viene formulando a lo largo del procedimiento.

En su virtud

SUPLICO A LA SALA que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, lo una a los autos de su razón y en sus méritos tenga por opuesta a esta representación en tiempo y forma en el recurso de apelación planteado de contrario contra el auto de fecha 11 de noviembre de 2025 y, previos los trámites legales oportunos, se dicte resolución desestimándolo, con expresa condena en costas

Es Justicia que pido en Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica